

1008327-30.2022.8.26.0006

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Luciana Antunes Ribeiro Crocomo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... seguro prestamista e seguro perda e roubo, cancelamento dos descontos indevidos e condenação da requerida na devolução das parcelas descontadas de seu benefício previdenciário em dobro e no pagamento de indenização por danos morais de R\$ 10.000,00.

A inicial veio instruída com documentos (fls. 17/33).

Por decisão de fls. 34/35 foi indeferido o pedido de tutela de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VI - Penha de França

3ª Vara Cível

Rua Dr. João Ribeiro nº 433, São Paulo - SP - cep 03634-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1008327-30.2022.8.26.0006 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008327-30.2022.8.26.0006

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Carlos Alberto Pereira

Requerido:

Facto Financeira S/A

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Antunes Ribeiro Crocomo

Vistos.

Carlos Alberto Pereira ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais contra Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, aduzindo ser titular do benefício do INSS de n. 172.250.736-2; que foi surpreendido com um depósito de R\$ 2.992,49 em sua conta corrente; que entrou em contato com um correspondente bancário, o qual lhe informou que tal valor se referia à devolução de juros e que deveria ser realizada uma atualização cadastral; que, após realizar a atualização cadastral com a ajuda de familiares, consultou o histórico de seus empréstimos consignados e verificou a existência de um empréstimo datado de 22.02.2022 referente ao contrato n. 49106369 no valor de R\$ 2.992,49 a ser pago em 84 parcelas de R\$ 89,16 cada e que sofria descontos desde março de 2022; que não contratou o empréstimo tampouco autorizou o desconto das respectivas parcelas em seu benefício previdenciário; que solicitou à requerida cópia do contrato, o qual foi enviado junto com as respectivas faturas; que o contrato foi autenticado de forma eletrônica, porém não possui assinatura eletrônica ou qualquer

outro tipo de certificação digital, o que indica fraude na contratação; que também não solicitou o empréstimo consignado ao requerido; que é cobrado seguro prestamista, o que constitui venda casada; que a Instrução Normativa n. 28, do INSS, regulamenta empréstimos consignados e não permite a cobrança de seguro em seus contratos; que, para a sua validade, o parâmetro empregado na assinatura do contrato deveria ter sido o estabelecido pelo sistema nacional brasileiro de certificação digital (ICP Brasil) e não somente selfie; que é devida a devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente e que sofreu danos morais.

No mais, requereu a procedência da ação para declaração de inexistência e inexigibilidade do débito, declaração de nulidade do seguro prestamista e seguro perda e roubo, cancelamento dos descontos indevidos e condenação da requerida na devolução das parcelas descontadas de seu benefício previdenciário em dobro e no pagamento de indenização por danos morais de R\$ 10.000,00.

A inicial veio instruída com documentos (fls. 17/33).

Por decisão de fls. 34/35 foi indeferido o pedido de tutela de urgência.

Citada (fl. 39), a requerida apresentou contestação (fls. 40/59), aduzindo que, muito embora tenha sido ultrapassado o prazo de 7 dias de arrependimento da contratação, dispõe-se à baixa do contrato mediante a devolução do valor depositado em conta; que a Medida Provisória nº 2.000-2, a qual instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, não obsta a utilização de outros meios admitidos como válidos pelas partes para comprovação da autoria e integralidade de documentos em forma eletrônica; que foi avençada pelas partes a formalização da contratação ora discutida por intermédio de link mobile caso em que o cliente opta por receber a documentação por WhatsApp ou SMS, não havendo que se falar, portanto, em descumprimento dos requisitos legais; que a pandemia gerou a necessidade de adequação dos contratos ao período de isolamento social; que, para tornar o processo de contratação o mais seguro possível, contratou empresa especializada para desenvolver aplicativo visando facilitar a contratação à distância; que são utilizados dois sistemas de verificação, quais sejam, o liveness ou face liveness, além do facematch; que o sistema contratado emite o certificado de assinatura digital denominado hash; que possui itens de segurança necessários para assegurar a contratação eletrônica; que foram preenchidos os requisitos de integralidade e autenticidade, além de autoria; que a alegação da parte autora de que não contratou o referido empréstimo resta infundada; que a disponibilização dos valores em conta corrente só foi efetivada após a emissão do aceite que gerou a assinatura hash, a qual não se perfectibiliza se, concomitante ao aceite, a selfie agregada ao sistema de quem o está fazendo não corresponder ao documento de identidade apresentado; que produziu a prova da contratação apresentando o contrato e o comprovante de depósito efetivado na conta corrente do autor; que a formalização dos contratos por meio escrito e uso de suporte físico para contratações não é uma exigência para as suas validades; que não houve erro no pagamento e/ou na cobrança apto a ensejar a devolução em dobro; que não são devidos danos morais e que não há qualquer elemento ou indício de que o autor tenha tido qualquer despesa material em virtude do empréstimo. Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 60/78). Réplica (fls. 84/96).

Instadas à especificação de provas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 82/83 e 84/96).

É o relatório.
DECIDO.

O presente feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, ante a desnecessidade de produção de outras provas para a formação do convencimento desta magistrada.

A ação procede em parte.

A relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se, por consequência, os regramentos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, havendo dúvida quanto à interpretação dada às cláusulas contratuais, será feita a mais favorável ao consumidor, até porque se trata de pessoa protegida pelo

Estatuto do Idoso.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado n. 49106369, supostamente realizado junto à requerida em 22.02.2022, no valor de R\$ 2.992,49, a ser pago em 84 parcelas de R\$ 89,16 cada, cujo desconto dos valores ocorreu diretamente no benefício previdenciário do autor.

In casu, não há dúvidas de que a regularidade da celebração do contrato é ônus da requerida, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

É da leitura atenta dos autos que o negócio jurídico é viciado. Digo isso porque, em momento algum, a requerida comprovou a sua adequada formalização.

A Cédula de Crédito Bancário de fls. 66/71 não veio acompanhada sequer dos documentos eventualmente encaminhados por ocasião da contratação nem da suposta selfie tirada pelo autor para fins de confirmação do negócio jurídico.

Logo, verossímil a alegação do autor de que não efetuou a contratação do empréstimo sub judice.

E, ainda que tivesse sido comprovada a assinatura eletrônica do autor mediante a juntada da respectiva selfie, filio-me ao entendimento de que sua exibição não prova a celebração de contrato algum.

Neste sentido:

"Ação declaratória de inexistência de contrato. Contratação eletrônica por meio de biometria facial impugnada. Descumprimento do ônus probatório pelo réu. Art. 6º, VIII, do CDC. Ação julgada parcialmente procedente. Apelo da autora com vistas à condenação do réu por dano moral e ao afastamento da compensação. Fraude contratual inequívoca. Vulnerabilidade da consumidora, idosa, inconteste. Compensação, contudo, acertadamente autorizada. Apelo do banco visando à inversão do julgado ou, alternativamente, à autorização da repetição do indébito na forma simples. Pretensão recursal alternativa acolhida. Recursos parcialmente providos" (TJSP; Apelação Cível 1008836-14.2021.8.26.0032; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2021; Data de Registro: 25/11/2021)".

Procede, assim, o pedido de declaração de inexistência da relação jurídica, inexigibilidade do débito e cancelamento dos descontos no benefício previdenciário. Prejudicada a pretensão de declaração de nulidade da contratação dos seguros embutidos na contratação.

Cabe à requerida proceder ao ressarcimento ao autor de todos os valores indevidamente descontados e em dobro dada a má-fé oriunda da contratação. Afinal, ao que consta, a requerida sequer exigiu a documentação respectiva para a finalização do procedimento.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, reputo-os caracterizados, não, porém, no quantum indenizatório pretendido pelo autor. Caracterizada está a falha na prestação de serviço pela requerida, mormente quando considerados os aborrecimentos causados ao autor, que fugiram da normalidade, além da necessidade de ingresso em Juízo para suspensão e decretação de inexigibilidade dos descontos em seu benefício previdenciário.

Considero que na fixação do dano urge observar sempre o dimensionamento dos prejuízos suportados, a capacidade econômica das partes, a conduta do agente e o grau de culpa com que agiu, além do comportamento da vítima. Também deve ser considerado no arbitramento do quantum reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e compensatório ao sofrimento da vítima, informados, igualmente, pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com o fim de evitar o enriquecimento indevido/ilícito por parte da autora, bem como de aplicação excessiva de sanção ao agente.

Assim, tendo em conta todas as circunstâncias que envolveram a presente demanda, bem como para desestimular as instituições financeiras em tela da prática de novas condutas semelhantes, entendo que a fixação da indenização no importe de R\$ 8.000,00 se mostra razoável e proporcional à ofensa.

Ante o exposto e do mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação ajuizada por Carlos Alberto Pereira contra Facta Financeira S/A

Crédito, Financiamento e Investimento, e assim o faço para:

- a) Declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes referente à proposta n. 49106369 oriunda de Cédula de Crédito Bancário de 21.02.2022;
- b) Declarar a inexigibilidade de todo e qualquer débito relativo a aludido contrato;
- c) Determinar que a requerida proceda ao cancelamento do empréstimo junto ao INSS no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R\$ 200,00 até o limite de R\$ 10.000,00;
- d) Condenar a requerida no ressarcimento em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor por força de r. contrato, corrigido monetariamente do desconto indevido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;
- e) Condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais de R\$ 8.000,00, corrigido monetariamente desta data e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Por força da sucumbência e nos termos da Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça, condeno a requerida no pagamento de custas, despesas processuais e honorários do patrono do autor em 10% do valor da condenação atualizada.

Tendo em vista o reconhecimento pelo autor do recebimento em conta bancária da quantia de R\$ 2.992,49 em 22.02.2022, fica desde logo autorizada a compensação nos termos do art. 368 e seguintes do Código Civil.

Certificado o trânsito em julgado desta sentença, notifique-se a requerida, na pessoa de seu procurador, a proceder ao recolhimento das custas iniciais e despesas processuais ao qual foi condenada, no prazo de 60 dias, nos termos do art. 1098, § 5º, das NSCGJ, tendo em conta que o autor é beneficiário da Justiça Gratuita.

No silêncio, expeça-se certidão para fins de inscrição em dívida ativa, conforme 1098 das NSCGJ, encaminhando-se à Procuradoria Fiscal.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA